VZOR kupní smlouvy – smlouva bude upravena a doplněna po zápisu pozemku do KN a dle individuálních podmínek obchodu

SMLOUVA KUPNÍ

kterou níže uvedené dne, měsíce a roku uzavřeli

1. START Zelený Pístov s.r.o., IČ: 038 26 546

se sídlem Široká 376, 588 32 Brtnice

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 140204

zastoupena Jaroslavou Nikrmaier Zelenou, jednatelkou

jako „*strana prodávající*"

a

2. [.....], nar. [.....]

Bytem [.....]

Email: [.....] tel: [.....]

jako „*strana kupující*"

X

[.....], nar. [.....]

Bytem [.....]

[.....], nar. [.....]

Bytem [.....]

Kontaktní email: [.....] kontaktní tel: [.....]

společně jako „*strana kupující*"

X

manželé [.....], nar. [.....] a [.....], nar. [.....]

oba bytem [.....]

Kontaktní email: [.....] kontaktní tel: [.....]

společně jako „*strana kupující*"

I.

1. Strana prodávající je výlučným vlastníkem mj. nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro kraj Vysočina, Katastrální pracoviště Jihlava, obec Jihlava a katastrální území Pístov u Jihlavy, a to:

- **Pozemku p. č. [.....]** o výměře [.....]m^2

(dále jen jako „převáděná nemovitost“).

2. Předmětem této smlouvy je převod vlastnického práva k převáděné nemovitosti specifikované v čl. I, odst. 1 této smlouvyze strany prodávající na stranu kupující.

II.
Převod vlastnického práva

1. Strana prodávající převádí touto smlouvou vlastnické právo k převáděné nemovitostispecifikované v čl. I, odst. 1 této smlouvyna [stranu kupující do jejíhovýlučného vlastnictví] [na účastníky na straně kupující do jejich ideálního podílového spoluvlastnictví, každému s podílem ve výši...] [na účastníky na straně kupující do jejich společného jmění]a strana kupující tuto převáděnounemovitost do svého [výlučného vlastnictví] [podílového spoluvlastnictví] [společného jmění]za dále ujednaných podmínek přijímá a kupuje.

III.

1. Kupní cena byla smluvními stranami sjednána částkou ve výši **[.....]**,-Kč (slovy [.....]korun českých), včetně DPH.

2. Smluvní strany se dohodly na úhradě kupní ceny ve výši **[.....]**,-Kč (slovy [.....]korun českých)tak, že

a) částka ve výši [400.000,-Kč] [500.000,-Kč] byla uhrazena stranou kupující z jejích vlastních zdrojů jako rezervační poplatek, a todne [.....] na základě smlouvy o rezervaci ze dne[...], a to složením na bankovní účet určený stranou prodávající. Strana prodávající podpisem této smlouvy potvrzuje, že účinností této smlouvy se rezervační poplatek započítá na kupní cenu, a tedy tato část kupní ceny ve výši [400.000,-Kč] [500.000,-Kč]bude účinností této smlouvy řádně a včas uhrazena.

b) částka ve výši **[.....]**,-Kč bude uhrazena stranou kupující

[i]z vlastních prostředků strany kupující, a to složením na vázaný účet strany prodávající č.b.ú[.....], pod variabilním symbolem [.....]

[ii]z prostředků poskytnutých straně kupující[.....] (dále jako *banka*) a to do [.....], a to složenímna vázaný účet strany prodávající č.b.ú[.....], pod variabilním symbolem [.....]

3. Smluvní strany sjednávají pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny, nebo jakékoli její částí, smluvní pokutu ve výši 0,04% z dlužné částky za každý den prodlení.

4. V případě, že strana kupující neprovede úhraducástí kupní ceny dle čl. III, odst. 2., písm. b) této smlouvy způsobem výše uvedeným ve sjednaných termínech, je strana prodávající oprávněna od této smlouvy odstoupit. Právo odstoupit od smlouvy dle předchozí věty zaniká úhradou celé sjednané kupní ceny stranou kupující dle této smlouvy.

IV.

1. Strana prodávající prohlašuje, že se žádným právním úkonem nezbavila svého práva s převáděnou nemovitostí neomezeně nakládat, že převáděná nemovitost není zatížena žádným věcným břemenem, předkupním právem, zástavním právem ani jiným věcným právem ani, že ji nedala nikomu do nájmu, pachtu, výpůjčky nebo výprosy, s výjimkou dále uvedenou, a zavazují se převáděnou nemovitost v tomto právním stavu zachovat i v budoucnu, do provedení vkladu vlastnického práva pro stranu kupující. Strana prodávající prohlašuje, že na předmětu převodu vázne:

- [zástavní právo pro úvěrující banku strany prodávající zajištující realizační úvěr
- věcná břemena v souvislosti s uložením, vedením a údržbou inženýrských sítí, a to konkrétně veřejného osvětlení, elektrovedení, optický kabel, kanalizace a vodovodu]
  bude upřesněno při vyhotovení čistopisu kupní smlouvy v návaznosti na stav zápisu břemen a omezení v KN

[2.] Strana prodávající a strana kupující se dohodly, že k zajištění úvěru strany kupující u banky poskytovaného na úhradu části kupní ceny převáděné nemovitosti uzavřou strana prodávající na výzvu strany kupující s bankou zástavní smlouvu, kterou zastaví převáděnou nemovitost ve prospěch této banky, popřípadě i zřídí zákaz zcizení a jiná omezení dispozice s převáděnou nemovitostí. Strana prodávající a strana kupující berou na vědomí, že uzavření této zástavní smlouvy ve prospěch banky strany kupující a podání návrhu na vklad těchto práv do katastru nemovitostí stranou kupující a provedení vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí je podmínkou čerpání úvěru strany kupující, a tudíž úhrady části kupní ceny. Strana kupující prohlašuje, že se zřízením těchto práv souhlasí a převáděnou nemovitost převezme i s těmito omezeními. Náklady na zřízení těchto práv nese strana kupující. Strana kupující a strana prodávající tímto souhlasně konstatují, že podpisem zástavní smlouvy se strana prodávající nestává dlužníkem, spoludlužníkem ani ručitelem v souvislosti s dluhem strany kupující vůči bance. V případě, že by z jakéhokoli důvodu nedošlo k převodu vl. práva ze strany prodávající na stranu kupující, zavazuje se strana kupující poskytnout straně prodávající veškerou nutnou součinnost k urychlenému výmazu zástavního práva. V případě porušení této povinnosti odpovídá strana kupující za škodu straně prodávající vzniklou.

3. Strana prodávajícíprohlašuje, že před stranou kupující nezamlčela žádné podstatné skutečnosti týkající se převáděné nemovitosti. Strana prodávající dále doplňuje, že nemá žádné daňové či jiné nedoplatky či jiné závazky vůči třetím subjektům, pro které by jí hrozilo či pro něž by již probíhalo soudní, exekuční nebo insolvenční či jiné obdobné řízení, jež by se mohlo vztahovat k převáděnénemovitosti.

4. Strana kupující prohlašuje, že v okamžiku finančního plnění podle této smlouvy bude mít k dispozici dostatek prostředků k uhrazení kupní ceny.Strana kupující dále prohlašuje, že vůči ní není vedeno žádné exekuční, insolvenční či jiné řízení, které by jí bránilo v uzavření této smlouvy a splnění povinností z ní plynoucích.

5. Strana kupující prohlašuje, že je seznámena se stavem převáděné nemovitosti, jakož i s přístupem k nía že tedy nemovitost specifikovanou v čl. I této smlouvy nabývá ve stavu, v jakém se nachází ke dni podpisu této smlouvy, a to včetně všech součástí a příslušenství. Strana kupující dále prohlašuje, že je jí znám i právní stav převáděné nemovitosti, a to na základě listu vlastnictví.

6. Strana kupující prohlašuje, že si vědoma požadavků plynoucích z územní studie na budoucí podobu zástavby v lokalitě Pístov.

V.

1. Strana prodávající a strana kupující se dohodly, že k předání převáděné nemovitosti vyzve strana prodávající stranu kupující do 10 pracovních dní od podání této smlouvy do katastru nemovitostí. Strana kupující je povinna se na výzvu strany prodávající k předání dostavit. Při převzetí sepíší smluvní strany předávací protokol a v něm zapíší i čísla a stavy měřidel energií, budou -li již osazeny. Smluvní strany jsou dále povinny poskytnout si veškerou nutnou součinnost s přepisem odběrných míst energií na stranu kupující. Předávací protokol a protokol k přepisu odběrných míst energií připraví strana prodávající.

2. Smluvní strany sjednávají pro případ prodlení prodávajícího s předáním převáděné nemovitosti a dále i pro případ prodlení kupujícího s převzetím předávané nemovitosti smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý započatý den prodlení.

3. Nebezpečí škody na převáděné nemovitosti přechází na stranu kupující předáním převáděné nemovitosti, vlastnické právo nabývá strana kupující ke dni provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

VI.

1. Spolu s touto smlouvou podepisují smluvní strany i návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Dvě vyhotovení návrhu na vkladbudou spolu s jedním vyhotovením kupní smlouvy, na němž jsou podpisy smluvních stran ověřeny, složeny u advokátky.Advokátka následně zajistí podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí do 5 pracovních dní poté, co bude podán návrh na výmaz zástavního práva pro úvěrující banku strany prodávající zajišťující realizační úvěr a na základě plné moci podepsané spolu s touto smlouvu bude smluvní strany zastupovat ve vkladovém řízení před příslušným katastrálním úřadem.

2. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou nutnou součinnost pro případ, že by katastrální úřad z jakéhokoli důvodu nepovolil či zamítl provedení vkladu vlastnického práva straně kupující dle této smlouvy. Za součinnost se považuje také uzavření nové kupní smlouvy s jinak nezměněným obsahem za současného odstranění chyb vytčených katastrálním úřadem. Smluvní strana, která poruší povinnost součinnosti dle tohoto odstavce, nahradí oprávněné smluvní straně smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč, čímž není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.

3. Správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí strana kupující.

VII.

1. Strana prodávající a strana kupující výslovně prohlašují, že mezi sebou nesjednali žádné vedlejší ujednání při kupní smlouvě, tak jak jsou tato upravena v § 2128 odst. 1 a v § 2132 až § 2157 občanského zákoníku.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, s výjimkou ust. čl. II, který nabývá účinnosti až úhradou sjednané části kupní ceny dle čl. III, odst. 2,b)této smlouvy. Přílohou návrhu na vklad do katastru nemovitostí tak bude potvrzení strany prodávajícío úhraděsjednané části kupní ceny.

3. Tato smlouva je sepsána v čtyřechvyhotoveních, straně prodávající a straně kupující náleží po jednom vyhotovení, jedno vyhotovení s ověřenými podpisy všech účastníků bude přílohou návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, jedno vyhotovení náleží bance.

4. Vlastnické právo k převáděné nemovitosti nabude strana kupující vkladem této smlouvy do katastru nemovitostí s právními účinky vkladu vlastnického práva zpětně k okamžiku podání návrhu, přičemž smluvními projevy vůle jsou smluvní strany vázány ode dne podpisu této smlouvy.

5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou vůli. Dále prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena ani pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé vůle smluvní strany připojují k této smlouvě své podpisy.

6. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné na výzvu oprávněné smluvní strany.

7. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky uzavřenými mezi smluvními stranami.

8. Tato smlouva a veškeré další vztahy z ní vyplývající se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

V ..... dne .....

Prodávající: Kupující:

……. .....……

START Zelený Pístov s.r.o.

Jaroslava Nikrmaier Zelená, jednatelka

Podpisový vzor založen u KP Jihlava